Klausurrelevant laut Kapitel: e. K., OHG, KG, GmbH, UG, AG, GmbH & Co. KG.

VERGLEICH

Rechtsform	Gründer	Mindestkapital	Haftung
e. K.	1	keins	Inhaber unbesch
OHG	2	keins	alle unbeschränk unmittelbar, solic
KG	2	keins	Komplementär v Kommanditist bis Haftsumme
GmbH	1	25.000 € (12.500 € einzahlen)	nur Gesellschaftsver
UG	1	1 € (voll, bar)	nur Gesellschaftsver
GmbH & Co. KG	2	25.000 € für die GmbH	GmbH mit ihrem Vermögen, Kommanditisten Haftsumme
AG	1	50.000 €	nur Gesellschaftsver

Personengesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG; zum Vergleich e. K.): kein Mindestkapital, ein Vollhafter. Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG): juristische Person, Mindestkapital.

BEGRIFFE

- **Haftung:** Wer zahlt, wenn der Betrieb seine Schulden nicht selbst bezahlen kann.
- **Firma:** Name des Kaufmanns (§ 17 HGB). Grundsätze: Klarheit, Wahrheit, Ausschließlichkeit, Beständigkeit, Öffentlichkeit.
- **Istkaufmann** (§ 1 HGB): wegen Art und Größe, Eintrag deklaratorisch. **Formkaufmann** (§ 6 HGB): wegen Rechtsform (GmbH, AG), Eintrag konstitutiv.
- **Unbeschränkt / unmittelbar / solidarisch:** mit Privatvermögen / Gläubiger geht direkt zu jedem / jeder für alle Schulden.

AG-ORGANE

Vorstand = Leitungsorgan (führt, vertritt, höchstens 5 Jahre). Aufsichtsrat = Überwachungsorgan (bestellt, überwacht, entlässt Vorstand). Hauptversammlung = Beschlussfassungsorgan (wählt Aktionärsvertreter im AR, Gewinnverwendung, Satzung mit 75 %).

GEWINN OHG (SEIT 2024)

1. Gesellschaftsvertrag → 2. Beteiligungsverhältnis → 3. nach Köpfen. Verlust genauso, vom Kapitalkonto abziehen.

30.000 € Gewinn, Beiträge 60.000 : 30.000 = 2 : 1 → 3 Teile à 10.000 € → **20.000 € / 10.000 €**. Nichts vereinbart → je **15.000 €**.

GEWINN KG

1. Falls vereinbart: Zinsen = Kapital · p · Tage ÷ (100 · 360).
2. Tätigkeitsvergütung der Komplementäre (Monat · 12).
3. Restgewinn = Gewinn − Zinsen − Vergütungen.
4. Anteil = Restgewinn · Einlage ÷ Summe der Einlagen.
5. Gesamt = Zinsen + Vergütung + Anteil.
6. Probe: Summe = Gewinn.

Beispiel: Gewinn 450.000 €, Komplementär C 10.000 €/Monat, Einlagen A 150.000, B 300.000, C 50.000 €. Vergütung 120.000 €, Rest 330.000 €, Schlüssel 30 : 60 : 10 %. A **99.000 €**, B **198.000 €**, C 33.000 + 120.000 = **153.000 €**. Probe 450.000 € ✓

GMBH-EINZAHLUNG

1. Jeder mindestens 25 % seines Nennbetrags.
2. Alle zusammen mindestens 12.500 €.
3. Beide Regeln prüfen; Sacheinlagen voll.

Stammkapital 150.000 €: 30.000 / 51.000 / 69.000 € → 7.500 / 12.750 / 17.250 €, Summe 37.500 € ≥ 12.500 € ✓. Stimmrecht: 1 € = 1 Stimme.

UG: ZWANGSTHESAURIERUNG

Jährlich 25 % von (Jahresüberschuss − Verlustvortrag) in die gesetzliche Rücklage, bis 25.000 € Stammkapital erreicht sind (dann GmbH möglich). Zweck: Gläubigerschutz. 8.000 − 2.000 = 6.000 € · 25 % = **1.500 €**.

TYPISCHE FEHLER

- „Beschränkte Haftung“ = niemand haftet: Die GmbH haftet voll mit ihrem Vermögen.
- OHG mit alter 4-%-Regel rechnen: gilt seit 01.01.2024 nicht mehr.
- Tätigkeitsvergütung auch Kommanditisten geben oder nicht mal 12 nehmen.
- GmbH: nur 25 % prüfen, die 12.500 € vergessen.
- Kommanditist vor Eintrag haftet voll; danach nur mit nicht eingezahltem Teil der Haftsumme.
- GmbH-Stimmen nach Köpfen zählen.
- GmbH & Co. KG für eine Kapitalgesellschaft halten.
- Aufsichtsrat führt nicht, er überwacht.